

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 204/2532

บริษัทสหพัฒนเกษตร จำกัด

โจทก์

นายเทพฤทธิ์ วงศ์วิสุทธิ

จำเลย

นายเทพฤทธิ์ วงศ์วิสุทธิ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 157)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 234,372 บาทให้โจทก์พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 4 มีนาคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 145,147)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาล ชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>